

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

PROC. N.....R.G.

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

L'Ufficio Territoriale del Governo dicon sede in Via.....CF.....PEC....., in giudizio mediante funzionario delegato ex art. 7 c. 8 D.Lgs. 150/2011, come da nomina che si allega alla presente memoria....;

- RESISTENTE -

C/

il Sig..... nato ail.....residente in.....CF..... rappresentato e difeso dall'avv.presso il cui studio in Via.....ha eletto domicilio;

- RICORRENTE -

Con ricorso depositato il il Sig. impugnava l'ordinanza-ingiunzione n.....del.....emessa da questa Prefettura a seguito di rigetto dell'impugnazione del verbale di accertamento n.....emesso dalla (((PS, CC, Polizia Locale del Comune di..., etc.)))relativo alla violazione dell'art. 142 comma 6 del Codice della Strada rilevata a mezzo apparecchio autovelox marca.....modello.....approvato con decreto del

A sostegno del ricorso, il Sig.....deduceva che:

Con il presente atto si costituisce in giudizio l'Ufficio Territoriale del Governo di.....come sopra generalizzato, che impugna e contesta integralmente il contenuto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per i seguenti motivi.

1. OMOGENEITÀ TRA LE DUE PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE E DI APPROVAZIONE.

L'istituto dell'omologazione è disciplinato dall'art. 45, c. 6, del CdS e trova la sua attuazione nell'art. 192 del Regolamento di esecuzione.

In tali articoli, l'impianto generale di riferimento e la terminologia usata dal legislatore lasciano intendere la totale equivalenza delle procedure di approvazione e di homologazione, laddove i due vocaboli vengono utilizzati sistematicamente in correlazione tra loro, uniti dalla congiunzione coordinativa "od", in funzione di creare un'alternativa tra le due parole.

Nello specifico, l'art. 192 del Regolamento di esecuzione, al comma 1, nel definire la procedura da osservare per l'ottenimento dell'autorizzazione alla commercializzazione del prodotto, manifesta l'equivalenza dei due termini con l'espressione: "Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la homologazione o la approvazione.....".

Appare, pertanto, chiaro che, una volta approvati, i dispositivi possono essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni parimenti a quelli omologati.

La differenza tra un procedimento di omologazione e uno di approvazione è da ricercarsi unicamente nel fatto che, per il primo, esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo/sistema, mentre, per il secondo, manca tale riferimento. Ciò non significa, però, che, nel caso di approvazione, non vengano seguite procedure standardizzate e non vengano verificate le funzionalità ed i requisiti dei medesimi dispositivi, in modo omogeneo a tutela dei cittadini.

Nel caso specifico dei sistemi di misurazione della velocità, in mancanza di una specifica norma tecnica di riferimento che definisca i loro requisiti e le loro caratteristiche, tutti i sistemi di misurazione della velocità installati e utilizzati dagli organi di polizia per l'accertamento delle violazioni risultano essere oggetto di approvazione. Appare, quindi, evidente e, quindi, non in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n.10505 del 2024 e con quanto sostenuto dal ricorrente, la sostanziale omogeneità tra i procedimenti de quibus e, correlativamente, **l'assenza di qualsivoglia deficit di garanzie per il privato di un accertamento operato mediante apparecchiatura soltanto "approvata" e non "omologata"**. Le procedure in esame, sostanzialmente identiche quanto a modalità e risultati, divergono esclusivamente, ai sensi dell'art. 192, commi 2 e 3, del regolamento di esecuzione e attuazione del cod. strada, per un dato meramente formale, ossia che il citato regolamento abbia codificato, o meno, le caratteristiche fondamentali ovvero particolari prescrizioni in relazione ai detti strumenti di rilevazione della velocità.

Difatti, dal semplice confronto dei decreti di approvazione e di omologazione, emerge con nettezza la sostanziale identità tra le due procedure:

- entrambi i procedimenti - di approvazione e di omologazione - sono finalizzati a verificare che l'apparecchio sia utile allo scopo e sia conforme alle esigenze di misurazione e accertamento, mirando, pertanto, al medesimo risultato pratico;
- entrambe le procedure riguardano il prototipo dei dispositivi e non il singolo dispositivo prodotto e utilizzato su strada per l'accertamento dell'illecito (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Sentenza n. 21267 del 2014);
- la competenza in materia di omologazione/approvazione è della medesima Autorità amministrativa, ossia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei lavori pubblici), giusta il disposto dell'art. 345 d.P.R. n. 495/92;
- sia per l'omologazione che per l'approvazione, viene svolta un'istruttoria tecnico amministrativa, tesa a valutare i requisiti e le caratteristiche del prodotto per le funzioni di accertamento che deve assolvere (velocità, rosso, accesso ZTL, etc.) e la sua conformità alle norme tecniche nazionali e comunitarie, vigenti al momento dell'esame;
- una volta acquisite e verificate tutte le certificazioni necessarie, viene richiesto il parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato, che si pronuncia sul dispositivo/sistema proposto, valutandone l'efficienza tecnica e l'idoneità a svolgere la funzione per la quale è richiesta l'approvazione/omologazione;
- in caso di esito favorevole, viene emanato un decreto dirigenziale che autorizza il titolare della richiesta alla commercializzazione dei diversi esemplari del dispositivo/sistema, da produrre in conformità al prototipo depositato all'atto della richiesta di omologazione o di approvazione.

A supporto delle predette argomentazioni, non affrontate dalla Corte, che provano l'omogeneità tra le procedure di omologazione e approvazione nonché l'assenza di qualsivoglia deficit di garanzie per il privato di un accertamento operato mediante apparecchiatura soltanto "approvata" e non "omologata, si depositano nel presente giudizio:

- il decreto di approvazione dello specifico strumento di rivelazione indicato nel verbale di accertamento;
- i seguenti decreti di omologazione di strumenti, altri e diversi da quelli volti a verificare il superamento dei limiti di velocità:.....

Z. LA SUCCESSIONE DELLE LEGGI NEL TEMPO E L'ART. 142 COMMA 6 C.D.S.

Nel ricorso, il ricorrente richiama quanto argomentato dalla Corte di Cassazione nella nota ordinanza n. 10505 del 2024.

Quest'ultima insiste particolarmente nel sottolineare che il contenuto dell'art. 142 comma 6 C.d.S contiene un *"inequivocabile precetto"* nella espressione *"debitamente omologati"* che imporrebbe *"necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta,"* sarebbe *"idonea a costituire fonte di prova per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità."*

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha rilevato che non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie – le circolari del MIT, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.

In realtà, occorre, invece, evidenziare che l'articolo 142, comma 6, citato dal ricorrente, è rimasto invariato nel tempo e che esistono altre norme di pari rango, successive nel tempo, che ammettono l'impiego di apparecchi automatici debitamente approvati od omologati e sulle quali la Cassazione non si è pronunciata.

Si richiamano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'**articolo 201, comma 1 ter, che prevede** : "Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1";
- l'**articolo 45** del codice della strada pone sullo stesso piano, l'approvazione e l'omologazione, come anche l'articolo 345 del regolamento di attuazione del codice della strada.
- l'**articolo 4 del decreto legge 121/2002**, anch'esso successivo alla formulazione dell'articolo 142 comma 6; la ratio del decreto legge è essenzialmente quella di promuovere un ampio utilizzo delle tecnologie al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, di ridurre i rischi per l'incolumità degli utenti e la frequenza degli incidenti stradali; l'art. 4 del decreto stabilisce, infatti, che "Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

Soccorre, al riguardo, il principio ordinamentale della successione delle leggi nel tempo, retto dall'art. 15 delle preleggi che richiama una abrogazione implicita della norma nel momento in cui quella successiva è in contrasto con una precedente che non è stata espressamente abrogata (art. 142, comma 6).

Infatti, il predetto comma 6, dell'art. 142 cds, cui fa riferimento la Cassazione, riguarda dispositivi provenienti da apparecchi omologati in contrasto con le norme testè citate, norme che sono successive e di pari grado e che fanno riferimento, invece, all'utilizzo di dispositivi omologati o approvati: ciò legittima una possibilità di scelta tra omologazione e approvazione e la sostanziale equiparazione tra le due procedure.

.....altri ed eventuali motivi di impugnazione del verbale di accertamento,.....

Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono, si formulano dunque le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'Ecc.mo Giudice di Pace adito respingere il ricorso siccome infondato in fatto e diritto e non provato.

Nella denegata e remota ipotesi di accoglimento del ricorso si chiede che il Giudice di Pace voglia disporre l'integrale compensazione delle spese di lite”.

Si depositano:

- il decreto di approvazione dello specifico strumento di rivelazione indicato nel verbale di accertamento;
- decreto di omologazione.....;

Li